trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 BLHS "dùng hung khí nguy hiểm". Do đó, hành vi của Minh đã cấu thành tội "cố ý gây thương tích".

Câu hỏi 8 (1 điểm): Luật sư bào chữa cho Lê Hồng Minh cần tranh luận với ý kiến của vị đại diện VKS như thế nào để bảo vệ cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà, đại diện VKSND quận ĐT giữ nguyên quyết định truy tố.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Minh không có tiền án tiền sự.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những điểm chính trong bản luận cứ bào chữa cho Lê Hồng Minh?

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm số 68 ngày 10/2/2005, Hội đồng xét xử tuyên phạt Minh 10 năm tù về tội "cướp tài sản", 1 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 11 năm tù; buộc Lê Hồng Minh phải bồi thường cho chị Thuỷ 3.000.000 đồng.

Lê Hồng Minh không đồng ý với nội dung bản án và nhờ anh (chị) làm đơn kháng cáo.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy viết đơn kháng cáo giúp Lê Hồng Minh?

*(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)*Tình

LSHS/TN-38/240

Câu 1) Minh phạm tội "cướp tài sản" theo điều 133 BLHS. Lý do, lúc đầu Minh cướp giật tài sản nhưng sau khi đánh rơi gói vàng Minh dùng dao chống trả và nhặt gói vàng chạy tiếp -> chuyển sang hành vi cướp tài sản (theo điểm 6.2 phần I TTLT 02/2001/TTLT –BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC)

Ý kiến phản hồi : Minh phạm tội cướp giật tài sản (điều 136 BLHS), sau khi đánh rơi , minh nhặt gói vàng , dùng dao chống trả và nhạt gói vàng chạy tiếp là thực hiện tiếp hành vi trên để đạt mục đích mà thôi

Câu 2)

- Hỏi thăm Minh tình hình sức khoẻ, việc giam giữ…
- Hỏi Minh về diễn biến hành vi đã thực hiện …
- Hỏi Minh có phải khi mọi người đuổi bắt thì anh không chống trả mà vứt lại gói vàng rồi bỏ chạy…

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Cần trao đổi VKS

- Căn cứ vào các lời khai trên thì chứng minh, Minh chỉ phạm tội cướp giật tài sản. Hành vi rút dao của Minh là nhằm mục đích để không bị mọi người tấn công, dễ dàng chạy thoát. Và sau đó Minh vứt lại gói vàng như vậy Minh đã không có hành vi dùng vũ lực để giữ bằng được tài sản vừa mới cướp giật được -> Đề xuất về tội danh với VKS

Ý kiến : đồng ý

Câu 4) Hoạt động trên của VKS là chưa đúng vì:

- VKS chưa điều tra làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi dùng dao chống trả của Minh với vết thương của Hùng…
- Chưa giám định thương tật của Hùng